

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2991/2533

บริษัท ประกันภัย ไทย วิวัฒน์ จำกัด

นางสาว สุวรรณิ เลิศวิทย์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 426, มาตรา 427

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นนายจ้างหรือตัวการของจำเลยที่ 1 ทั้งเป็นผู้ใช้จ้าง วาน หรือมอบหมายให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันเกิดเหตุเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างหรือที่ได้มอบหมายจากจำเลยที่ 2 ในขณะที่เกิดเหตุ ที่โจทก์บรรยายฟ้องมานี้มิได้ขัดแย้งกันและเป็นการยืนยันว่าเหตุเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 เนื่องจาก ป.พ.พ. มาตรา 427 ได้บัญญัติไว้ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 425 และมาตรา 426 ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบของนายจ้างเพื่อผลแห่งละเมิดของลูกจ้างซึ่งกระทำไปในการที่จ้างบังคับแก่กรณีตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลม ดังนี้ เป็นฟ้องที่แสดงแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาตาม ป.วิ.พ.มาตรา 172 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ค-4818 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1จ-0977 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างหรือได้

รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 โดยเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองควบคุมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1จ-0977 กรุงเทพมหานคร และเป็นนายจ้างหรือตัวการของจำเลยที่ 1 อีกทั้งเป็นผู้ใช้จ้างวานหรือมอบหมายให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างหรือได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 ในขณะที่เกิดเหตุจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1จ-1977 กรุงเทพมหานคร ไว้ในขณะที่เกิดเหตุโดยจะต้องรับผิดชอบโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสำหรับความเสียหายที่รถยนต์คันนี้ได้ก่อให้เกิดขึ้นทั้งสิ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2527 ในระหว่างที่โจทก์รับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยดังกล่าวข้างต้น จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1จ-0977 กรุงเทพมหานคร ตามถนนสุขุมวิทจากทางด้านสามแยกโกศกมุงหน้าไปทางสามแยกเอกมัยด้วยความประมาทเลินเล่อ กล่าวคือ เมื่อจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันดังกล่าวถึงบริเวณใกล้ปากซอยสุขุมวิท 31 จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเปลี่ยนช่องทางเดินรถมาจากซ้ายมือไปทางขวามืออย่างกะทันหันโดยไม่ให้สัญญาณ ตัดหน้ารถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ค-4818 กรุงเทพมหานคร ซึ่งแล่นไปในทิศทางเดียวกันโดยแล่นอยู่ในช่องทางด้านขวามือด้วยความเร็วปกติอย่างกระชั้นชิด สุดความสามารถของนายสมิท กิตติพงษ์ถาวร ผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ค-4818 กรุงเทพมหานคร จะหยุดหรือหลบหลีกได้ทัน เป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันชนกัน และรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ค-4818 กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายหลายรายการ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4ท้ายฟ้อง โจทก์ในฐานะเป็นผู้รับประกันภัยนำไปซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้โดยเสียค่าซ่อม 6,410 บาท จึงรับช่วงสิทธิมาเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสาม โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่โจทก์ชำระถึงวันฟ้องเป็นเงิน 443.34 บาทรวมเป็นเงิน 6,853.34 บาท กับดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 เพราะโจทก์ทิ้งฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 1 ไม่ประมาทเหตุเกิดจากความประมาทของนายสมิท กิตติพงษ์ถาวรคนขับรถที่โจทก์รับประกันภัย จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของโจทก์ไม่เกิน 3,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 6,410 บาท กับดอกเบี้ย

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า โจทก์บรรยายฟ้องไม่แจ้งชัดว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างหรือเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 ฟ้องของโจทก์จึงไม่แสดงแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาเป็นฟ้องเคลือบคลุม พิเคราะห์แล้ว โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นนายจ้างหรือตัวการของจำเลยที่ 1 ทั้งเป็นผู้ใช้ จ้าง วานหรือมอบหมายให้ จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันเกิดเหตุเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างหรือที่ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 ในขณะที่เกิดเหตุ ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายฟ้องมานี้มิได้ขัดแย้งกันและเป็นการยืนยันว่าเหตุเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 หากพิจารณาได้ความตามฟ้องจำเลยที่ 2 ย่อมจะต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ไม่ว่าจำเลยที่ 2 จะเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 หรือเป็นตัวการก็ตาม เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427 ได้บัญญัติไว้ให้ใช้ บทบัญญัติมาตรา 425 และ 426 ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบของนายจ้าง เพื่อผลแห่งละเมิดของลูกจ้างซึ่งกระทำไปในการที่จ้างบังคับแก่กรณีตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลม ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่แสดงแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>